직무발명 신청 매뉴얼

Ciel
MOBILITY

2023.04.01 제정
2024.11.29 개정

01. 직무발명 정의 및 심사기준

"직무발명" 이란?

- 임직원의 발명이 성질상 회사의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 사원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말한다.

직무발명 심사기준

1차 심사 : 소속부서장

① 진보성

② 상업적 이용 가능성

③ 직무 연관성

2차 심사 : 주관부서장

① 신규성

② 진보성

③ 특허 등록 가능성 여부 및 집행의 적절성 평가

** 심사기준에 대한 세부내용은 '주식회사 씨엘모빌리티_201_직무 발명 장려금 규정' 참고

직무발명 장려금 보상 기준

구분	특허	실용신안	의장
국내 출원	40만원	20만원	10만원
해외 출원	60만원		

- 동일 발명을 국내 및 국외에 2건 이상 출원할 경우, 해외 출원 1건으로 간주한다.
- 직무발명 장려는 발명자 기준으로 지급함을 원칙으로 한다.

02. 직무발명 신청 절차

직무발명 신청 절차

직무발명 제안 신청서 작성 → 소속 부서장 1차 심사 → 주관 부서장 2차 심사 → 직무발명의 승계 여부 결정

승계확정 → 직무발명 출원 진행 → 출원 완료 (출원번호통지서 수령) → 출원 장려금 지급 신청

03. 직무발명 신청서 작성요령

직무발명 신청

※ 경로 : 전자결재 → 직무 발명 제안 신청서(1)

① 서지사항 작성

- 선행출원 및 유사 특허 검색 후 작성
- 키프리스(특허 정보 검색 서비스)

http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp

1. 서지사항

발명의 명칭	국문	
	영문	
대표발명자		
발명자		
선행출원	※ 해당 사항 있는 경우만 작성 (☐유 ☐무)	
출원 희망국	☐ 한국 ☐미국 ☐유럽 ☐중국 ☐일본 ☐기타 ( ) ☐PCT	

출원일자	출원번호	출원대리인

직무발명 신청

※ 경로 : 그룹웨어 전자결재 → 직무 발명 제안 신청서

② 발명의 상세한 설명 작성

: 종래기술/해결할 과제(목적)

- 신청서 내 작성내용 및 예시 참고

2) 본 발명의 구성 (과제의 해결 수단)

o 본 발명의 목적 또는 효과를 달성하기 위한 핵심적인(필수적인) 기술적 수단에 대한 개념을 기재함

o 개개의 핵심적인 기술적 수단(구성)이 어떠한 기능을 하고, 이들이 어떠한 관련을 가지고 문제를 해결하고 있는가 등에 대해 기재함

o 본 발명의 핵심적인 기술적 수단을 설명하기 위한 대표 도면 첨부 (시스템구성도, 플로우차트)

직무발명 신청

※ 경로 : 그룹웨어 전자결재 → 직무 발명 제안 신청서

③ 발명의 상세한 설명 작성

: 본 발명의 구성 (과제의 해결 수단)

2) 본 발명의 구성 (과제의 해결 수단)

o 본 발명의 목적 또는 효과를 달성하기 위한 핵심적인(필수적인) 기술적 수단에 대한 개념을 기재함

o 개개의 핵심적인 기술적 수단(구성)이 어떠한 기능을 하고, 이들이 어떠한 관련을 가지고 문제를 해결하고 있는가 등에 대해 기재함

★본 발명의 핵심적인 기술적 수단을 설명하기 위한 대표 도면 첨부 (시스템구성도, 플로우차트)

- 신청서 내 작성내용 및 예시 참고
- 기술의 내용 보다 상세하게 서술
- 파일 첨부란에 플로차트, 시스템 구성도 필수 첨부

직무발명 신청

※ 경로 : 그룹웨어 전자결재 → 직무 발명 제안 신청서

④ 발명의 상세한 설명 작성

: 발명의 효과 및 상업적 이용가능성

- 신청서 내 작성내용 및 예시 참고

3) 발명의 효과

o 본 발명과 종래의 기술과의 구성 및 동작의 차이에서 오는 효과 및 부수적으로 발생하는 이점 등을 구체적으로 기재함

o 발명의 기술적 구성으로부터 파생되는 발명효과를 기재하는 것으로 어떠한 구성에 의해서 어떠한 효과가 발생하는지 인과관계를 명확히 표시

4) 상업적 이용가능성 (사업화 가능 분야)

감사합니다.

Ciel
MOBILITY